*(فصل * وعلى مالك البهيمة اطعامها وسقيها) ولو عطبت امايعلفها أو باقامة من يرعاها (فان امتنع) من اطعامها وسقيها (أجبر فان أبى أو عجز) عن نفقتها (أجبر على بيعها أو اجارتها أو ذبحها ان كانت تؤكل) لان بقاءها في يده بترك الانفاق عليها ظلم والظلم يجب ازالته ولان ذلك مما تتلف به ولانجوز اضاعة المال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فوجب الزامه بما يزيل ذلك فان أبى فعل الحاكم الاصلح من هذه الامور الثلاثة أو اقترض عليه وأنفق على بهيمته (ويحرم لعنها) أي لعن البهيمة (و) يحرم (تحميلها) أي تحميل الدابة شيأ (مشقا) لما في ذلك من تعذيب الحيوان (و) يحرم (حلبها ما) أي شيأ (يضر ولدها) لان كفايته واجبة على مالكه ولان لبنها مخلوق له فأشبه ولد الامة (و) يحرم (ضربها في وجهها ووسمها فيه) اي في الوجه قال في الفروع ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه فتحريم ذلك ظاهر كلام الامام والاصحاب ويجوز الوسم في غير الوجه لغرض صحيح ويكره خصاء وبزه معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس ونزو حمار على فرس (و) يحرم (ذبحها ان كانت لاتؤكل) لاراحتها كالآدمي المصلوب والمتألم بالامراض الصعبة (ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له) كبقر لحمل وركوب وابل وحمر لحرث ونحوه *(تنبيه) *يباح تجفيف دود القز بالشمس اذا استكمل وتدخين الزنابير فان لم يندفع ضررها الا باحراقها جاز خرجه الشيخ موسى في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما اذا لم يندفع ضررهما الا بالحرق جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم وقال انه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح المقنع فقال ما هو ببعيد أما اذا اندفع ضررها بدون الحرق فقال الناظم يكره وظاهر كلام الاصحاب التحريم

(باب الحضانة)

مأخوذة من الحضن وهو الجنب لان المربي والكافل يضم الطفل الى حضنه وتجب لان الطفل يهلك بتركه و يضيع فلذلك وجبت كفالته حفظا له وانجاء له من الهلكة والضياع (وهي) أي الحضانة (حفظ الطفل غالبا) وقد لا يكون طفلا ويكون كالطفل وهو المجنون والمختل العقل (عما) متعلق بقوله حفظ (يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام) ونحو ذلك مما يتعلق بمصالحه (والاحق بها) اي بالحضانة (الام) لانها أشفق عليه وأقرب ولا يشاركها في القرب الا الاب وليس له مثل شفقتها ولا يتولى الحضانة بنفسه وانما يدفعه الى امرأته أو غيرها من النساء وأمه أولى ممن يدفعه اليها فتقدم على غيرها (ولو بأجرة مثلها مع وجود متبوعة) كرضاع ولو امتنعت لم تجبر (ثم) الاولى بالحضانة بعد الام (أمهاتها القربى فالقربى) لانهن نساء ولادتهن متحققة فهن في معنى الام (ثم) الاولى بالحضانة بعد الام وأمهاتها (الاب) لانه أصل النسب الى الطفل وأحق بولايته ماله فكذلك في الحضانة (ثم) الاولى بالحضانة بعد الاب (أمهاته) القربى فالقربى (ثم) الاولى بالحضانة بعد الاب وأمهاته (الجد) لانه في معنى ابنه الذي هو أبو الحضون يقدم فيه الاقرب فالاقرب من الآباء (ثم أمهاته) أي أمهات الجد القربى فالقربى (ثم) الاولى بالحضانة بعد أمهات آباء الآباء (الاخت لابوين) لقوة قرابتها (ثم) أخت (لام) لان هؤلاء نساء يدلين بالام فمكان من يدلى منهن